

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2029/2538

นาย ชุบบา ชาร์
บริษัท โรงแรม โอเรียนเต็ล
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(4)

จำเลยประกอบธุรกิจโรงแรมมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุว่า การประพฤติดังหรือปฏิบัติตนหรือบริการแขกหรือพนักงานอื่นในลักษณะที่หยาบโลนหรือ ผิดวัฒนธรรมประเพณีของไทยแม้เป็นการกระทำครั้งแรกจำเลยก็จะดำเนินการทางวินัยด้วยการปลดออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยทั้งนี้เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้าง ปฏิบัติเพื่อนำมาซึ่งความเชื่อถือไว้วางใจจากคนเดินทางหรือแขกผู้มาพักหรือใช้บริการว่าเป็นที่ซึ่งให้ความปลอดภัยสะดวกสบายและสงบจึงจะสามารถแข่งขันกับผู้ ประกอบธุรกิจในลักษณะอย่างเดียวกันได้ตั้งนั้นแม้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยจะได้ กระทำการโอบไหลและพูดขอหอมแก้ม อ.ซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดที่บริษัทอื่น ส่งมาทำความสะอาดโรงแรมของจำเลยก็เข้าลักษณะเป็นแขกหรือพนักงานอื่นเช่น กันทั้งยังเป็นความผิดทางอาญฐานกระทำอนาจารด้วยแม้ขณะที่โจทก์กระทำจะไม่มี ผู้อื่นพบเห็นแต่ก็มี อ. ที่พบเห็นและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ร่วมงานฟังจำเลยย่อม ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงแล้วและมีใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการฝ่าฝืนข้อ บังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีนี้ ร้ายแรง จำเลยจึง เลิกจ้างโจทก์ได้โดย ไม่ต้องจ่าย ค่าชดเชย

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ โดย ไม่เป็นธรรม ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จ่าย ค่าชดเชย ขอให้ บังคับ จำเลย รับ โจทก์ กลับ เข้าทำงาน ใน ตำแหน่ง อัตรา ค่าจ้าง พร้อม สภาพ การจ้าง ที่ ไม่ ต่ำกว่า เดิมโดย นับ อายุงาน ต่อเนื่อง เสมือน ไม่มี การ เลิกจ้าง และ จ่าย ค่าเสียหาย ให้โจทก์ เป็น รายเดือน เดือน ละ 15,630 บาท นับแต่ วันที่ 7 เมษายน 2537 ไป จนกว่า จำเลย จะ รับ โจทก์ กลับ เข้า ทำงาน ตาม เดิม หาก ไม่สามารถปฏิบัติ ได้ ให้ จำเลย จ่าย ค่าชดเชย จำนวน 93,780 บาท สิ้นจ้าง แทน การบอกกล่าว ล่วงหน้า จำนวน 28,134 บาท และ ค่าเสียหาย จำนวน 937,800 บาทพร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 1,059,714 บาท นับแต่วันที่ 7 เมษายน 2537 เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ ชำระ ต้นเงิน ดังกล่าวให้ โจทก์ เสร็จ

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย ว่า มีเหตุ ที่ จำเลย จะ เลิกจ้าง โจทก์ ได้โดย มิพัก ต้อง บอกกล่าว ล่วงหน้า มิใช่ เป็น การ เลิกจ้าง ที่ ไม่เป็นธรรมแต่ การกระทำ ของ โจทก์ มิใช่ เป็น การ ฝ่าฝืน ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงานเป็น กรณี ที่ ร้ายแรง จำเลย จึง ต้อง จ่าย ค่าชดเชย แก่ โจทก์ พิพากษา ให้จำเลย จ่าย ค่าชดเชย จำนวน 93,780 บาท กับ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี จาก ต้นเงิน จำนวน ดัง กล่าว นับแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2537 เป็นต้น ไปจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ค่าขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก เสีย

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "จำเลย อุทธรณ์ ว่า ข้อเท็จจริงที่ ศาล
แรงงานกลาง พัง มา ว่า โจทก์ ซึ่ง เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยใน บริษัท
จำเลย เรียก นาง อรศิริ อ่องบางน้อย พนักงาน ทำ ความสะอาด ของ บริษัท
พี.ซี.เอส. จำกัด ให้ ขึ้น ไป พบ โจทก์ แล้ว เอา มือ โอบ ไหล่ กับ พุด ขอ หอม แก้ม
นาง อรศิริ เป็น การกระทำ ผิดระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ของ จำเลย
เป็น กรณี ร้ายแรง ตาม ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงาน เอกสาร หมายเลข 3
ความผิด ประเภท ง. ข้อ 12 นั้นพิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ทำงาน ดังกล่าว ระบุว่า การ ประพฤติ หรือ ปฏิบัติ ตน หรือ บริการ แหก หรือ
พนักงาน อื่น ในลักษณะ ที่ หยาบ โยน หรือ ผิด วัฒนธรรม ประเพณี ของ ไทย แม้
เป็น การกระทำครั้งแรก จำเลย ก็ จะ ดำเนินการ ทางวินัย ด้วย การ ปลด ออกจาก
งาน โดย ไม่จ่ายค่าชดเชย ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ศาลแรงงานกลาง พัง มา ปรากฏว่า
จำเลย ประกอบธุรกิจ โรงแรม ซึ่ง ธุรกิจ ประเภท นี้ ต้อง อาศัย ความ เชื่อถือ ไว้
วางใจจาก คน เดินทาง หรือ แหก ผู้ มา พัก หรือ ใช้ บริการ ว่า เป็น ที่ ซึ่ง ให้
ความปลอดภัย สะดวก สบาย และ สงบ จึง จะ แข่งขัน กับ ผู้ที่ ประกอบ ธุรกิจ
ลักษณะ อย่างเดียว กัน ได้ จำเลย มี ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงานดัง
กล่าว ไว้ เพื่อ จะ ให้ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ปฏิบัติ เพื่อ นำ มา ซึ่ง ความเชื่อถือ ดัง
กล่าว หาก พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ประพฤติ ตน ใน ลักษณะ ที่ ขัด ต่อวัฒนธรรม
ประเพณี ของ ไทย อาจจะ ทำให้ โรงแรม ของ จำเลย เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่า จะ
ได้ กระทำ ต่อ แหก หรือ พนักงาน อื่น สำหรับ กรณี ของโจทก์ แม้ จะ ได้ กระทำ
ต่อ พนักงาน ทำ ความสะอาด ที่ บริษัท อื่น ส่ง มา ทำความสะอาด โรงแรม ของ
จำเลย ก็ เข้า ลักษณะ เป็น แหก หรือ พนักงาน อื่นเช่นกัน นอกจาก นี้ การกระทำ
ของ โจทก์ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ศาลแรงงานกลาง พัง มา นั้น ยัง เป็น ความผิด ทาง
อาญา ฐาน กระทำอนาจาร ด้วย แม้ ขณะที่โจทก์ กระทำ จะ ไม่ปรากฏ ว่า มี ผู้อื่น
พบ เห็น แต่ อย่างน้อย ก็ มีนาง อรศิริ ที่ พบ เห็น การกระทำ ของ โจทก์ และได้

เล่าเรื่อง ที่ เกิดขึ้น ให้ ผู้ ร่วม งาน ฟัง เห็น ได้ว่า จำเลย ได้รับ ความเสียหาย ต่อ ชื่อเสียง แล้วและ มิใช่ เป็น เรื่อง เล็กน้อย ดัง ที่ ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย แต่ เป็น กรณีฝ่าฝืน ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ของ จำเลย กรณี ที่ ร้ายแรง จำเลย จึง เลิกจ้าง โจทก์ ได้ โดย ไม่ต้อง จ่าย ค่าชดเชย ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4) ที่ ศาลแรงงานกลาง พิพากษา มา นั้นศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย อุทธรณ์ จำเลย ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ไม่ต้อง จ่าย ค่าชดเชย ให้ โจทก์ นอกจาก ที่แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง

(รวัชชัย พิทักษ์ผล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่2029/2538วินิจฉัยเรื่องการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ในกรณีร้ายแรงซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.หลักกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ47(4)บัญญัติว่า"ข้อ47นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (4)ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและ นายจ้างได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วซึ่งหนังสือเตือนนั้นต้องมีผลบังคับไม่เกินหนึ่งปี

นับแต่วันที่ลูกจ้างทราบหนังสือเตือนเว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน" หลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้น คือ ก.กรณีไม่ร้ายแรงนายจ้างต้องตักเตือนเป็นหนังสือก่อนแล้วลูกจ้างกระทำผิดซ้ำ คำเตือน ข.กรณีร้ายแรงนายจ้างเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องตักเตือนก่อน 2.การกระทำผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การกระทำผิดกฎหมายอาญานั้นเป็นคนละกรณีกับการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่การกระทำผิดกฎหมายอาญานั้นบางครั้งก็เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานด้วยซึ่งจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 2.1การกระทำผิดอาญานั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือมีผลกระทบต่อกิจการหรือชื่อเสียงของนายจ้าง ตัวอย่างที่1 นายก.เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานการเงินมีหน้าที่รับเงินจากลูกจ้างเพื่อนำส่งนายจ้างนายก.รับเงินจากลูกค้ำแล้วนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การกระทำของนายก.เป็นการกระทำผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งเป็นการกระทำผิดอาญาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายก.จึงถือว่านายก.ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานด้วย ตัวอย่างที่2 นายข.เป็นพนักงานต้อนรับในร้านอาหารนายข.มีเรื่องทะเลาะวิวาทและชกต่อยลูกค้าที่มารับประทานอาหาร การกระทำของนายข.เป็นการกระทำผิดอาญาฐานทำร้ายร่างกายและการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจการร้านอาหารของนายจ้างย่อมเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานด้วย 2.2การกระทำผิดอาญานั้นทำในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำผิดในวันเวลาทำงาน ตัวอย่างที่1 นายดำกับนายแดงทะเลาะกันเรื่องยืมเงินแล้วไม่ใช้เมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งคู่ได้ชกต่อยกันในขณะที่ปฏิบัติงาน การกระทำของนายดำกับนายแดงเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายซึ่งได้กระทำในขณะที่ปฏิบัติงานจึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานด้วย ตัวอย่างที่2 นายเขียวนายขาวนายเหลืองและนายม่วงทั้งสี่ได้แอบไปเล่นการพนันไฮโลว์ในระหว่างเวลาทำงาน การกระทำของ

คนทั้งสี่เป็นความผิดฐานเล่นการพนันซึ่งได้กระทำในวันทำงานและในเวลาทำงาน
ย่อมเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานด้วย 2.3 การกระทำผิดอาญา
นั้นได้ทำในสถานที่ทำงานหรือในสถานที่ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายจ้าง
ตัวอย่างที่1 นายเด่นกับนายโอดทะเลาะกันด้วยเรื่องส่วนตัวแล้วทั้งคู่ชกต่อยกันใน
บริเวณโรงงาน การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายซึ่งทำ
ในบริเวณโรงงานย่อมเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนายจ้างด้วย ตัวอย่างที่2
นายก.นายข.นายค.และนางง.ทั้งสี่เล่นการพนันไพ่ผสมสิบในห้องพักของบริษัท การกระ
ทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานเล่นการพนันซึ่งได้กระทำในห้องพักอันเป็น
สถานที่ซึ่งนายจ้างมีสิทธิครอบครองย่อมเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง
ด้วย 3. การฝ่าฝืนในกรณีร้ายแรง ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ว่า"การกระทำ
ของลูกจ้างจะเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์และการกระทำ
ของลูกจ้างเป็นรายๆไป(คำพิพากษาศาลฎีกาที่5450/2534, 1218/2535) 4. การกระทำ
ที่ทำให้นายจ้างเสียชื่อเสียง การกระทำผิดของลูกจ้างจะทำให้นายจ้างเสียชื่อเสียง
หรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นกระทบต่อกิจการของนายจ้างหรือไม่เช่น
นายจ้างประกอบกิจการในการให้บริการเช่นกิจการโรงแรมร้านอาหารขนส่งผู้โดยสาร
แล้วลูกจ้างซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้าเกิดไปกระทำต่อลูกค้าย่อมมีผลกระทำ
ต่อกิจการของนายจ้างถือว่าทำให้นายจ้างเสียชื่อเสียง ข้อเท็จจริงในคดีที่เขียน
หมายเหตุนี้โจทก์เป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการโรงแรมการที่โจทก์ไป
กระทำอนาจารต่อพนักงานทำความสะอาดแม้จะมีใช้ลูกค้าของโรงแรมแต่การกระทำ
ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อกิจการโรงแรมของนายจ้างที่มีลูกจ้างที่มีความประพฤติ
เช่นนี้ถือว่าทำให้เสียชื่อเสียงของนายจ้างนับว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่ร้าย
แรงจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย รุ่งโรจน์ รื่นเรือง
วงศ์